

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6770/2542

นางสาว กุหลาบ ใหญ่ท้วม  
บริษัท คอนเทมโปแพชั่นส์ ลิมิเต็ด

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา  
41

คดีแรงงาน จำเลยยื่นคำร้องขอพิจารณาใหม่อ้างว่า ในวันนัดพิจารณาทนาย  
จำเลยติดว่าความที่ศาลอื่นที่ได้นัดไว้ก่อนแล้ว จึงทำคำให้การคำร้องขอเลื่อนการ  
พิจารณา และใบแต่งตั้งทนายความมอบฉันทะให้เสมียนทนายมายื่นต่อศาลแรงงาน  
ระหว่างเดินทางเสมียนทนายจำเลยประสบปัญหาการจราจรติดขัดจึงเปลี่ยนเส้นทาง  
ไปใช้ทางด่วน แต่รถแท็กซี่เสมียนจำเลยโดยสารมาเครื่องยนต์เสียอยู่บนทางด่วน  
เสมียนทนายจำเลยมาถึงศาลแรงงานเลยกำหนดนัดเพียง 15 นาที เสมียนทนาย  
จำเลยเข้าไปนั่งรอในห้องพิจารณา แต่ผู้พิพากษาไม่ออกนั่งพิจารณาเมื่อไปตรวจสอบ  
ที่ศูนย์หน้าบัลลังก์จึงทราบว่าได้ย้ายห้องพิจารณาไปที่ห้องพิจารณาอื่น เสมียนทนาย  
จำเลยตามไปห้องพิจารณานั้น แต่ปรากฏว่า ผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีนี้ และ  
เสร็จการพิจารณาก่อนเสมียนทนายจำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนการพิจารณาต่อผู้  
พิพากษาให้ห้องพิจารณาประกอบด้วยข้อเท็จจริงในสำนวนปรากฏว่าเจ้าหน้าที่งานรับ  
ฟ้องของศาลแรงงานประทับตรารับในคำให้การ คำร้องขอเลื่อนการพิจารณา และใบ  
แต่งตั้งทนายความของจำเลยระบุว่า ได้ร้องขอเลื่อนคดีไว้ก่อนเวลาที่ผู้พิพากษาออกนั่ง  
พิจารณาคดีตามที่ระบุไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณา ดังนี้ หากข้อเท็จจริงเป็นตาม

คำร้องจำเลยดังกล่าวก็แสดงว่า มีเหตุจำเป็น ซึ่งศาลแรงงานควรไต่สวนถึงเหตุแห่งความจำเป็นนั้นก่อนตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 41 ที่ศาลแรงงานกลางสั่งยกคำร้องโดยไม่ไต่สวนก่อนจึงไม่ชอบ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 41 ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วว่าในการขอพิจารณาใหม่ให้โจทก์หรือจำเลยแถลงให้ศาลแรงงานทราบถึงความจำเป็นที่ไม่อาจมาศาลได้ และศาลแรงงานมีอำนาจไต่สวนถึงเหตุแห่งความจำเป็นนั้น ไม่ได้บัญญัติให้โจทก์หรือจำเลยต้องกล่าวโดยละเอียดถึงข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลแรงงานด้วย จึงไม่นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคสอง มาอนุโลมใช้ในคดีแรงงาน

---

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 18,667 บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 120,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระเสร็จค่าจ้างค้างจ่าย 32,000 บาท ค่าชดเชย 40,000 บาท และค่าเสียหาย 50,000 บาท จำเลยขาดนัด ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 9,333.33 บาท ค่าจ้างค้างจ่าย 32,000 บาท ค่าชดเชย 40,000 บาทแก่โจทก์ คำขออื่นให้ยก

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่

ศาลแรงงานกลางสั่งยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์จำเลยว่า คำสั่งศาลแรงงานกลางที่ให้ยกคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของจำเลยโดยไม่ไต่สวน ก่อนชอบหรือไม่ จำเลยยื่นคำร้องขอพิจารณาใหม่อ้างว่า ในวันที่ 20 มกราคม 2542 ซึ่งเป็นวันนัดพิจารณาทนายจำเลยติดว่าความที่ศาลจังหวัดมีนบุรีที่ได้นัดไว้ก่อนแล้ว จึงทำคำให้การ คำร้องขอเลื่อนการพิจารณา และใบแต่งตั้งทนายความมอบฉันทะให้นาย สุกิจ มหาสวัสดิ์ เสมียนทนายมายื่นต่อศาลแรงงานกลาง ระหว่างเดินทางเสมียน ทนายจำเลยประสบปัญหาการจราจรติดขัดจึงเปลี่ยนเส้นทางไปใช้ทางด่วนสายบาง โคเล่แจ้งวัฒนะแต่รถแท็กซี่ที่เสมียนจำเลยโดยสารมาเครื่องยนต์เสียอยู่บนทางด่วน เสมียนทนายจำเลยต้องขอร้องเจ้าหน้าที่ทางด่วนที่มาช่วยเหลือให้ไปส่งที่ทางลงถนน พระราม 4 เสมียนทนายจำเลยมาถึงศาลแรงงานกลางเวลา 14.15 นาฬิกา เลย กำหนดนัดเพียง 15 นาที เสมียนทนายจำเลยเข้าไปนั่งรอในห้องพิจารณาที่ 21 แต่ผู้ พิพากษาไม่ออกนั่งพิจารณาเกิดความสงสัย เมื่อไปตรวจสอบที่ศูนย์หน้าบัลลังก์จึง ทราบว่าได้ย้ายห้องพิจารณาไปที่ห้องพิจารณาที่ 24 เสมียนทนายจำเลยตามไปห้อง พิจารณาที่ 24 เวลา 14.40 นาฬิกา ปรากฏว่าผู้พิพากษาออกนั่งพิจารณาคดีนี้เมื่อ เวลา 14.30 นาฬิกา และเสร็จการพิจารณาก่อนเสมียนทนายจำเลยยื่นคำร้องขอ เลื่อนการพิจารณาต่อผู้พิพากษาในห้องพิจารณา ประกอบกับข้อเท็จจริงในสำนวน ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่งานรับฟ้องของศาลแรงงานกลางประทับตรารับในคำให้การ คำร้องขอเลื่อนการพิจารณาและใบแต่งตั้งทนายความของจำเลย ระบุว่ารับวันที่ 20 มกราคม 2542 (วันนัดพิจารณา) เวลา 14.20 นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้พิพากษา ออกนั่งพิจารณาคดีตามที่ระบุไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณา เห็นว่า พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 41 กำหนดให้ จำเลยที่ถูกศาลแรงงานสั่งขาดนัดแถลงให้ศาลแรงงานทราบถึงความจำเป็นที่ไม่อาจ มาศาลได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ศาลแรงงานมีคำสั่ง ศาลแรงงานมีอำนาจไต่สวน ถึงเหตุแห่งความจำเป็นนั้นได้ และหากเห็นเป็นการสมควรให้ศาลแรงงานมีคำสั่งเพิก

ถอนคำสั่งขาดนัดและดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ได้กระทำหลังจากที่ได้มีคำสั่งขาดนัดนั้นใหม่เสมือนมิได้เคยมีกระบวนการพิจารณาเช่นนั้น จำเลยได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำร้องขอพิจารณาใหม่และได้ยื่นคำร้องนี้ภายในกำหนดที่ศาลแรงงานกลางสั่งขยายให้ ถ้าข้อเท็จจริงเป็นตามคำร้องจำเลยดังกล่าวก็แสดงว่ามีเหตุจำเป็นซึ่งศาลแรงงานกลางควรไต่สวนถึงเหตุแห่งความจำเป็นนั้นก่อน ที่ศาลแรงงานกลางสั่งยกคำร้องโดยไม่ไต่สวนก่อนนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยต่อไปว่าจำเลยต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชยแก่โจทก์หรือไม่ เพราะเป็นเพียงข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคสอง แต่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 41 ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วว่าในการขอพิจารณาใหม่ให้โจทก์หรือจำเลยแถลงให้ศาลแรงงานทราบถึงความจำเป็นที่ไม่อาจมาศาลได้ และศาลแรงงานมีอำนาจไต่สวนถึงเหตุแห่งความจำเป็นนั้นไม่ได้บัญญัติให้โจทก์หรือจำเลยต้องกล่าวโดยละเอียดถึงข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลแรงงานด้วย จึงไม่นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 208 วรรคสอง มาอนุโลมใช้

พิพากษายกคำสั่งศาลแรงงานกลางที่สั่งยกคำร้องขอพิจารณาใหม่ของจำเลยให้ศาลแรงงานกลางไต่สวนคำร้องแล้วสั่งใหม่ตามรูปคดี

(พูนศักดิ์ จงกลนี้-พิมล สมานิตย์-อร่าม หุตางกูร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ